

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2733/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ลำพูน
นาย สุรศักดิ์ ศรีคำพันธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 339

จำเลยใช้ลูกเหล็กของกลางพบดีที่บริเวณใบหน้า ของผู้เสียหายที่ 1 แล้วกระชากสร้อยคอทองคำที่ผู้เสียหายที่ 1สวมอยู่ที่คอจนขาด แต่สร้อยคอหลุดมือตกลงที่พื้น จำเลยที่ 1 ก็มลงเก็บ ผู้เสียหายที่ 1 ร้องขอความช่วยเหลือและเข้ากอดเอวและดึงเสื้อของจำเลยไว้ผู้เสียหายที่ 2 เข้ามาช่วย จำเลยสะบัดหลุด แล้ววิ่งหนีไป แม้ขณะสร้อยคอทองคำหลุดจากคอผู้เสียหายที่ 1สร้อยคอทองคำจะอยู่ที่มือจำเลยตอนกระชากก็เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหมายจะให้สร้อยคอหลุดจากคอผู้เสียหายที่ 1 แต่หลังจากกระชากแล้วสร้อยคอหลุดจากมือจำเลยตกลงที่พื้นแล้วจำเลยยังไม่ทันยึดถือเอาสร้อยคอทองคำไป การที่จำเลยเอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายที่ 1 ไปไม่ได้ก็เนื่องจากผู้เสียหายที่ 1กอดเอวและดึงเสื้อของจำเลยไว้โดยมีผู้เสียหายที่ 2เข้ามาช่วย เห็นได้ว่า จำเลยได้ลงมือกระทำความผิดแล้วแต่การยึดถือเอาสร้อยคอทองคำนั้นไปยังไม่บรรลุผลการกระทำของจำเลยจึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์เท่านั้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 340, 340 ตีและริบถุกเหล็กของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม, 340 ตีจำคุก 15 ปี ริบถุกเหล็กของกลาง ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสามประกอบด้วยมาตรา 80, 340 ตี จำคุก 10 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดสำเร็จฐานชิงทรัพย์หาใช่ความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาไม่นั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าจำเลยที่ 1 ใช้ถุกเหล็กของกลางทุบตีที่บริเวณใบหน้าของผู้เสียหายที่ 1 แล้วกระชากสร้อยคอทองคำที่ผู้เสียหายที่ 1 สวมอยู่ที่คอจนขาดแต่สร้อยคอหลุดมือตกลงที่พื้น จำเลยที่ 1 ก้มลงเก็บ ผู้เสียหายที่ 1 ร้องขอความช่วยเหลือและเข้ากอดเอวและดึงเสื้อของจำเลยที่ 1 ไว้ผู้เสียหายที่ 2 เข้ามาช่วย จำเลยที่ 1 สะบัดหลุดแล้ววิ่งหนีเห็นว่า เมื่อสร้อยคอทองคำหลุดจากคอผู้เสียหายที่ 1 แม้สร้อยคอทองคำจะอยู่ที่มือจำเลยที่ 1 คอนกระชาก ก็เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหมายจะให้สร้อยคอหลุดจากคอผู้เสียหายที่ 1 เท่านั้นและหลังจากกระชากแล้วสร้อยคอหลุดจากมือจำเลยที่ 1 ตกลงที่พื้นจำเลยที่ 1 ยังไม่ทัน

ยึดถือเอาสร้อยคอทองคำไปการที่จำเลยที่ 1 เอาสร้อยคอทองคำของผู้เสียหายที่ 1 ไปไม่ได้ เนื่องจากผู้เสียหายที่ 1 กอดเอาและดึงเสื้อของจำเลยที่ 1 ไว้โดยมีผู้เสียหายที่ 2 เข้ามาช่วย เห็นได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้ลงมือกระทำความผิดแล้ว แต่การยึดถือเอาสร้อยคอทองคำนั้นไปยังไม่บรรลุผล การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์เท่านั้น

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยากุล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมฤาษ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ